

עין משפט‏
נר מצוה

בז א מיי פיו מהל' כהניס
הל' ינ טושע חיימ סר
קטע סעיף א:

בז ב מיי' שט הל' יד
טושע' שס סעיף ב:
בז ג ד מיי' פכיל' מהל'
מכירה הל' ז טושע'
חיימ סר ריו סעיף א:
ע ה ו מיי' שס הל' ח
טושע' שס סעיף ב:
עז ז ח מיי' שס טושע'
שס סעיף ג:

עב ט מיי' פייג מהל' נזק
ממון הל' כ ספג שען
סו טושע' חיימ ס' שעו:
עז י מיי' (פכיל' מהל'
מכירה הל' ט) ופיג
מהל' מתנות עניים הל' יז
ספג שען פג (טושע' חיימ
סר ריו סעיף ד):

עד כ מיי' פכיל' מהל'
מכירה הל' ט ופיג
מהל' מיע' הללג ג ופיג
מהל' נזק ממון הל' כ
טושע' חיימ סר ריו סיד:
עז ל מיי' פכיל' מהל'
מכירה הללג י ועין
ההשגות ופיה מהל' מלגס
הללג ג (טושע' שס):
עז מ מיי' פכיל' מהל'
מכירה הללג י:
עז נ מיי' שס הללג יא
טושע' שס:

רבינו גרשום

חשד אשתו. שאלמלא היה עושה לו פותחת אפי'ו לאשורו מבבל הברז אבל עכשיו שיש לו פותחת ובעל הבית עשה הפותחת לא יכנס שם אלא אם כן יהיה שם בעל הבית: פ"ט ואינו מכניס לתוכה גתרים. משום שלא יפסיד לאידך ויקותו בדרסת רגליהם: ולא יכנס בתוכה לילך מהלך שם (טושע' שס): כי אם לגינתו בלבדו. והחיצון, אם רוצה הוא וזרע את הדרך. אע"פ שיש לזה דריסת רגלים עליו וגוטל מה שישתירי שלא נדס: נתנו לו. בית דין: דרך מן הצד. לטוף גינתו של זה בסמון כחולל אנו מוכר לך כדי להשקות שנתן נתנו לו ליכנס לגינתו נכנס בשעה כו': אמר רב יהודה אמר שמואל. האומר לחבירו מקום אמת המים רוצה מוכר לך כדי להשקות ממנו בית השלחין נותן לו ב' אמות לתוכה של אמת המים. כלומר שיחא ב' אמות רחב: ואמה ביטן רואה מוכר לו נותן לו מן השדה לצורך אגפי' כלומר לגידוריו שלא יצא לתוך ויעשה מהן גידורין גבוהין אמה: בית הקילון. שעוברת בחצי שורחיון לשם כלי הבית ואינו גידול כל כך נותן לו כו' והוא כמות חצי אמת השלחין: בעל השדה וזרען. לפי כי שילי הן שלא מוכר לו כי אם לתשמיש גידוריו: בעל השדה נוטען. לפי שאין נטיעת אילן מויל למים כדורעה משום דורעים מתחללי חלחולי. עפר מחלירין ומעלין עפר לתוכה עד שמקלקלין המים אבל נטיעה הולכת כדרכה ולא מוקח: שכלו אפיה. שפסלו: מתקנה מאותו שדה. שמכרו לו לפי כי לשם כך ניתן לו אגפיה שאם נפלו שנטול בקרקע ומתקן וזה אגפיה: ונימא ליה. בעל השדה: מיה דירך בהמניח [ס:] דכולי עלמא סברי עביד איניש דינא לנפשיה אגפיה דשלו לא הגיעו שכן תקנו חכמים דלא ליהוי ידידיה אפילו היכא דנתן להם דרך ישר כשלחן דזמנין דלתי למיזן להו דרך עקלתון וסס לא יתנו אל כנס דקדירא דשותפי לא חמימא ולא קרירא (לעיל כד): ומשז חכמים לתקנתא דרביס טובא. ולקמיה [ק.] פריך אס כן אמאי מה שנתן נתן דכיון דלא עשה ולא כלום מקח טעות הוא ויחזירו דרך שלו: רב משרשיא משמיה דרבא אמר. היכא דנתן דלא עשה ולא כלום מקח טעות הוא ויחזירו דרך שלו הפסיד דמפרש לקמן: עקלתון אצל הכא במאי עסקינן שהדבר ידוע שנתן להם דרך עקלתון ולכך לא הגיעו וגם שלו הפסיד דמפרש לקמן:

צמ:

נותן לו שתי אמות לתוכה. לפי ספרים דגרסי ואמה יש לפרש ב' אמות לתוכה היינו להרכיב אמת המים שתהא רחבה שמי אמות ומה שהיא קרויה אמה^א משום דעומקה אמה: **ואמה מכאן ואמה מכאן** כו'. אמה לאו היינו ניגרא דצניגרא

משמע בהמקבל (ב"מ דף

קו:)‏ דצעיקן ד' אמות^ב ועוד דהכא קאמר דלמ"ד נוטעין ולמ"ד זורעין והתם פ"ה דאין זורעין אותן אלא ניגרא היינו יאור כדפ"ה לעיל צפרק קמא (דף יג. וס) וגדול יותר שכל צני הצקעה משקין ממנו שדות ולריך ארבע אמות^ג‏:

שמע מינה דא עביד איניש דינא לנפשיה. לפי זה

צחנס נקט צממני' שהיתה עוברת דרך הרצים מוך שדה ונתן להם כו' דלפילו נטלו לו צחנס נמי כיון דלא עביד אינש דינא לנפשיה: כגון

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

משום חשד אשמו. אצל השתא דלניו יכול לשאוב בלא בעל הבית לא יכנס לשם עד שיצא בעה"צ. אצל משום גניצה שלא יגנוז חפציו של בעה"צ לא חיישי' שהאשה משמרת את הבית: **בתנאי' מי שיש לו גינה כו'**. כגון יורשים או שותפין שחלקו וגתרלה חילון לפנימי לתת לו דרך צאמנע שדהו: **נכנס בשעה כו'**. דכיון שהוא עושה לו

היזק גדול שעובר צאמנע שדהו הדבר ידוע שלא נתרצה לו צריות אלא צמה שריך לו הרצה: **סגרין**. לקנות מירקות גינתו: **ולא יכנס מסוכה לשדה אחרס**. כלומר לא יכנס צתוכה לכתחלה כשאין לריך לזו הגינה כלום אלא ליכנס דרך עליה לשדה אחרת שלו כדי לקבל את דרכו דדמי להכנסת סגרין שזה החילון לא שיעזב לו דרך אלא לתקן גינתו^א ללקוט פירותיה אצל למידי דלניו לורך הגינה לא שיעזב לו: **והחילון זורע אם הדרך**. דכיון דצאמנע שדהו הוא אכן סהדי דלא מחל לו הדרך מכל וכל שלא יוכל לזרוע לשם: **מן הסד**. אינו נפסד כל כך דכיון דמדעת שניהו הוא אכן סהדי דמסתמא מחל לו את כל הדרך לגמרי להיות מיוחד להליכה ולא לזריעה: **וזה וזה אין ראשים לזרעה**. דכיון דמן הסד היא לגמרי ייחדה להילוך גרידא: **גב' אמה המיס**. גדולה כדי להשקות צית השלחין אני מוכר לך לריך ליתן לו שמי אמות צרוצב שאס קצרה היא יחפור בקרקע וירחיצנה עד שמי אמות כדי שיצאו לכלן מים הרבה שזה שיעור להשקות צית השלחין וגם נותן לו שיעור מן השדה מכאן ואמה מכאן משני גדותיו כדי לתקן מאותה קרקע אגפיה של אמת

המים אם יפול. לישא אחרניא אמה צית השלחין אני מוכר לך נותן לו שמי אמות לתוכה של שדה לתקן אגפיה אמה מכאן ואמה מכאן. צבס רבינו יעקב צר יקר ועיקר: **אמה צים הסילו**. ואיכא דאמרי קילון ולהשקות בהמות ורחימא צגדים וכליס הוא ואין גדול כל כך ונותן לו אמה אחת לתוכה להרכיץ עד אמה. ל"א נותן לו אמה אחת לשפתו לתוכה של קרקע מוכר כגון חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן ועיקר: **בעל שדה זורעס**. דדמי למתני' דאס שיעזב לו ליקח עפר מכאן אס יטירך לא הפסידו לגמרי צכך מלזרען: **כ"ש נוטעס**. דלניו מקלקל האגפס שהרשים מעמיקים הרצה ואין מוויקין את שפמו אצלו הרעים מתפשטים מיד צתוך השלשה ומחלחלין הקרקע מלמעלה צשפתו: **שכלו אגפיה**. שנפלו: **מאותה שדה**. הסמוכה לה: **אלא כאווסה שדה**. חוקה^א שנתפור העפר של אגפיה לתוך אותה שדה חילך וחילך. **ולנימא ליה**. בעל השדה מיך אשפלה ללרעך שגצרו המיס ושטפו אגפיהן: **אלא אמר רב פפא**. מריך ואימא הכי שעל מנת כן כו' דסתם מוכר אמת המיס גמר ומקנה ליה עפר שדהו לתקן אגפיה כשיכלו דמיהיך יציא לו עפר אס לא מאותה שדה ואע"פ שנתן לו כצר אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה כדאמרן לעיל כיון דכלו להו מתקנין עדיין מעפר השדה. מיהו להכי אהני לו מה שנותן לו מתחלה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה דאין לו לבעל השדה לעשות שם שזס תשמיש שיקלקל האגפיס אלא נטיעה אז זריעה אצל צנין אז כל דצר שמכביד אין לו רשות לעשות שם אצל מן האמה ולפנים יעשה צתוך שלו מה שירצה: **בתנאי' מי שהיה דרך הרצים עוברת צתוך שדהו**. שהחזיקו לעצור שם מעולס אז ע"י בעל השדה שנתן להם מתחלה את הדרך: **מה שנתן נתן ושלו**. שנטל עכשיו לא הגיעו והרי יש להם שם דרכיס וטעס מפרש צגמ': דרך היחסי. המוכר לחבירו דרך צתוך שדהו לריך ליתן לו ד' אמות צרוצב עגלה: **י"ו אמה**. צמס' שצט [דף טז]. נפקא לן מעגלות דמשכן: דרך המלך אין לה שיעור. כדמפרש צגמ' [ק:] שהמלך פורץ צמים וגדר מלפניו לעשות לו דרך ולא יטה ימינן ושמאל. ובספרי צפרשא המלך [שופטים יז יט] נפקא לן מקראי. וגראה צעיני דמדכתב צבלתי רוס לצבו מאחיו [דברים יז] קדריש גדלהו משל אחיו כדדרשנין נמי (הוריות דף ט.) והכנה הגדול מאחיו [ויקרא כח:] דרך הקצר. כשנושאין המת לקצרו: **אין לו שיעור**. תקנת חכמים היא משום יקרא דשכצי כדאמרנין צגמר^א [ק:] ואמרנין ככתובות (דף פ.) דלריכיס ללוותו הרצה צני אדס שיחזיקו מלא כל הדרך מאצולא עד סיכרא. וגראה צעיני דהא אין לו שיעור דמת לא חמיר כדרך המלך לפרוץ צנינין להפסיד ממון אחרים אלא להלך על גצי צתואה ולא יטו ימינן ושמאל. א"י צמוכר דרך הקצר לחצרו ללכת דרך שדהו מיירי דמסתמא אין לו שיעור אלא כל מלוי המת יעצרו שס ועיקר: **המעצמ**. צגמר^א [ק:] מפרש: **דייני לפורי**. לא אתפרש: **צים ארבעה קצין**. צרצוע אא ולמד מסאתיס צחצר המשכן דהוי מאה על חמשים נמלא צית סאה חמשים על חמשים והסאה ששה קצין נמלא צית ארבעת קצין שלש ושלשים אמות ושני טפחים רותב על ג' אורך וצריצוע מ' אמות וד' טפחים וג' אצבעות ^א ומעט יותר^ב (א) **אמאי שלו לא הגיעו**. כלומר למה לא תקינו לו

חכמים שיחא לו רשות לתת להן דרך מן הסד בעל כרחן שהרי אין מפסידין כלזס דכגון זה כופין על מדת סדוס והלכך יחא הדרך שלהן קניו לו לגמרי שאס ירצו לעצור צהאי דרך שלקח לעצמו והוא אינו יכול להעמיד רביס צדין: **לינקוט פורא**. מקל אז רחת שקורין פורק"א ולתיצ צההוא דרך להכות את כל מי שירצה לעצור וליעציד דינא לנפשיה מאחר דאית ליה פסידא צמה שעוברין צתוך שדהו. והמקשה סבר דכיון דקתני מה שנתן נתן צדין עשה מה שעשה ודרכס קניו לו והאי דקתני לא הגיעו היינו משום דרגילין צני רשות הרבים לעצור צכאן והוא לא יוכל למנען דלא עביד איניש דינא לנפשיה: **ש"מ דלא עביד כו'**. צתמיה ואכן קיימא לן צצבא קמא בהמניח [ס:] דכולי עלמא סברי עביד איניש דינא לנפשיה צמקוס דאיכא פסידא: **גוירה שמא יסן כו'**. כלומר לעולס עביד איניש דינא לנפשיה אצל הכא מן הדיון אזו אומרים דשלו לא הגיעו שכן תקנו חכמים דלא ליהוי ידידיה אפילו היכא דנתן להם דרך ישר כשלחן דזמנין דלתי למיזן להו דרך עקלתון וסס לא יתנו אל כנס דקדירא דשותפי לא חמימא ולא קרירא (לעיל כד): ומשז חכמים לתקנתא דרביס טובא. ולקמיה [ק.] פריך אס כן אמאי מה שנתן נתן דכיון דלא עשה ולא כלום מקח טעות הוא ויחזירו דרך שלו: **רב משרשיא משמיה דרבא אמר**. היכא דנתן דלא עשה ולא כלום מקח טעות הוא ויחזירו דרך שלו הפסיד דמפרש לקמן: עקלתון אצל הכא במאי עסקינן שהדבר ידוע שנתן להם דרך עקלתון ולכך לא הגיעו וגם שלו הפסיד דמפרש לקמן:

רב

מסורת הש"ס

א) לעיל פכ:, ב) ג"ז שס, ג) צ"ק צח, ד) [שפת נלג:], ה) ספרדיון כ: ו) צ"ק שס, ו) פ"י שצנ. ענין, ח) צכ"א טקף: א, ט) צכ"א לתא חוקה, י) נפ"י רש"ל,

הגהות הב"ח

א) רשב"ם ד"ה צית ד' קצין וכו' רד' טפחיס ושלס אצבעת וג' רבעי אצבעות ומשורו והמשורו פחות מאחת מכ' בדרבח אצבע הס"ד:

לעני רש"י

פרק"א [פריך א:],

קלשון.

מוסף רש"י

לינקוט פורא וליחוב, יקח מקל וישב על דרך ההלשון דהא דינא הוא, דהא אמתה מה שנתן נתן אלאה חילוף מנהלס היא (ב"ס כח.) דרך עקלתון. דלא דינא הוא (טז.)

מוסף תוספות

א. [פ"י] כיון שנותן שתי אמות לתוכה למה נקראת אמה. ר"ן. ב. לאגפיה. חזק"א צ"מ קו: ג. [והכא] מיירי באמת המיס שהוא לאדם אחד שהוא עושה חורין תוך שיהיו להשקות ממנה וכו' אבל (חכא) [התם] אין וזרעין ונוטעין כלל כשל העם הולכים שם להשקות שדוריהם. שס.

רבינו גרשום (המשך)

שאם כלו אגפיים מתקנין משהו: פ"ט. נטלה. מבני הר"י: ונתן להם. דרך אחרת מן הצד מה שנתן נתן. דהילופין הן ואינו יכול לחזור בו: ושלו לא הגיעו. כלומר אותו דרך שרצה לקנות לא הגיעו לפי שהוא יכול ליתן ולזכות לכל בני הר"י ולאותן שאין בפניו אבל אין אחר יכול להחליף ולמוכרו חלק של חלחילין שאינו בפניו: אמאי לא הגיעו. הואיל שנתן להם דרך שהוא יפה ויכול הראשון: לינקוט פורא וליחוב. כלומר יקח מפצו וישב באותו דרך שקנה וכל מי שירצה לעבור במה שקנה יכחו וימנעו: מרלא צמי מאיעבר הכי ש"מ לא עביד איניש דינא לנפשיה: כלומר אין אדם רשאי לעשות דין לעצמו מן האחרים אפי' במקום שיש לו הפסד כמו כאן שיש לו הפסד דמה שנתן נתן וישלף לאו הגיעו. וחזיבואת למאן דמוקים בבבא קמא דמאן דאית ליה היכא דליכא פסידא דלא עביד איניש דינא לנפשיה אפי' הכי מודי דלחיאא דאיכא פסידא כגון הכא דרדסי איניש בשדהו דרדאי עביד איניש דינא לנפשיה ולינקוט פורא וליחב: אמר רב וביד לעולם במקום דאיכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה והכא טעמא מאי (לא) משום דלא דבינא קאחיא ליידיה כשנתן

א) צ"ל לאו היינו טעמא דמילתא אלא על מנת כן.